



Nr. 38 Ministerbesprechung vom 24. Juni 1932, 12 Uhr

R 43 I/1456, S. 539–559 Fotokopie ¹

Anwesend: v. Gayl, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; StS Planck, Meissner, Zarden, Zweigert; MinDir. Köpke; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1, 4–8), Feßler (Punkt 2 und 3).

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. *Etatsfragen.*
2. *Bericht über die Verhandlungen in Lausanne.*
3. *Frühkartoffeleinfuhr.*
4. *Preußische Finanzfragen.*
5. *Ankauf von Gelsenkirchen-Aktien durch das Reich.*
6. *Innenpolitische Fragen.*
7. *Verfahren bei Beleidigung von Mitgliedern der Reichsregierung.*
8. *Gesetz über Staatsverleumdung.*

1. *Etatsfragen* ².

Staatssekretär Dr. Zarden führte aus, daß beim Etat der allgemeinen Finanzverwaltung vor allem die Frage wichtig sei, ob der Etat in Einnahmen und Ausgaben in Ordnung sei. Die Ausschüsse des Reichsrats hätten erfreulicherweise die Etatsansätze nicht geändert ³. Im Gegensatz zum vorigen Jahre seien Reserven leider nicht vorhanden ⁴.

¹ Fotokopie der im Pol. Arch. des AA (Büro RM, 5 adh., Konferenz von Lausanne, Bd. 2, Bl. 206–216) befindlichen Fotokopie der Erstschrift des Protokolls dieser Ministerbesprechung. Die Erstschrift konnte nicht ermittelt werden.

² Zur vorangegangenen Beratung vgl. Dok. Nr. 9, dort bes. Anm. 1; 12, P. 2; 17.

³ Der RFM hatte den „Entwurf eines Reichshaushaltsgesetzes für das Rechnungsjahr 1932“ am 15. 6. an den RR mit dem Ersuchen übersandt, „der Einbringung des Entwurfs an den Reichstag zuzustimmen“. Der Entwurf lautete in § 1: „Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Reichshaushaltsplan wird in Einnahme und Ausgabe auf 8 219 252 800 Reichsmark festgestellt.“ (R 2/21898). Über den Haushaltsplan verhandelten die Vereinigten Reichsratsausschüsse erstmals am 20. 6.; weitere diesbez. Sitzungen der Ausschüsse fanden am 24. (14 Uhr), 25., 27. und 28. 6. statt (ebd.). Zum Ergebnis der abschließenden Plenarsitzung des RR (28. 6.) vgl. Dok. Nr. 42, dort auch Anm. 1.

⁴ Im „Finanziellen Überblick über den Reichshaushalt 1933“, einer im RFin. im Sommer 1933 erarbeiteten Darstellung der Haushaltsentwicklung in Reich, Ländern und Gemeinden, hieß es zur Haushaltsführung in den Rechnungsjahren 1931 und 1932 u.

Wichtig sei eine im Reichsrat zur Erörterung gestellte preußische EntschlieÙung über allgemeine Herabsetzung der Arbeitszeit⁵. Er, Staatssekretär Dr. Zarden, habe erklärt, daß die Reichsregierung diese EntschlieÙung nicht annehmen könne. Es sei die Einsetzung einer Unterkommission, bestehend aus Vertretern Preußens, Badens, Bayerns und Mecklenburg-Schwerins, beschlossen worden, welche zusammen mit Vertretern der Reichsressorts eine EntschlieÙung gemeinsam formulieren sollten. Es entstehe zunächst die Frage, ob die Reichsressorts sich an der für Sonnabend, den 25. Juni d. Js., vormittags in Aussicht genommenen Besprechung über die EntschlieÙung beteiligen sollten.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die erwähnte preußische EntschlieÙung für das Reich nicht tragbar sei. Vielleicht könne die Reichsregierung bei der Verabschiedung des Etats die Erklärung abgeben, daß der Etat nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt worden sei. Die Reichsregierung werde den Versuch machen, durch Arbeitsbeschaffung und durch andere geeignete Mittel von der Zahl von 5,1 Millionen Arbeitslosen herunterzukommen.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß es für die Reichsregierung zweckmäßig sei, sich an der für Sonnabend, den 25. Juni, vorgesehenen Beratung über die Formulierung der EntschlieÙung zu beteiligen.

Die übrigen anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts stimmten dieser Auffassung zu.

Staatssekretär Dr. Zarden erklärte, er wolle persönlich an der Besprechung⁶ teilnehmen.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er, um politisch unangenehme Fragen bei der Ausschußsitzung des Reichsrats am Montag, dem 27. Juni, über den Wehretat zu vermeiden, die stimmführenden Bevollmächtigten zu einer Vorbesprechung um 3.30 Uhr nachmittags in das Reichsministerium des Innern einladen werde⁷. In dieser Besprechung werde der Reichswehrminister alle gewünschten Auskünfte geben, jedoch darauf hinweisen, daß eingehendere Fragen in der Reichsratssitzung, die sich um 5 Uhr anschließen solle, vermieden werden müßten. Er, der Reichsminister des Innern, hoffe, daß die Reichsratssitzung bei dieser Vorbereitung ohne Schwierigkeiten verlaufen werde.

Der *Reichswehrminister* gab derselben Hoffnung Ausdruck und betonte, daß es politisch unmöglich sei, alle Einzelheiten des Etats in der Reichsratsausschußsitzung zu erörtern⁸.

a.: An sich sei die Haushaltslage im Sommer 1932 so gewesen, daß ein erneuter Versuch nahegelegen hätte, „wie im Jahre 1931 mit unmittelbar wirkenden Mitteln an den Ausgleich des Haushalts heranzugehen. Indessen mußten die Erfahrungen des Vorjahres, in dem alle Ausgleichsmaßnahmen den Schrumpfungsprozeß nur verstärkt hatten, davor warnen, unter den wesentlich verschlechterten wirtschaftlichen Voraussetzungen des Jahres 1932 weiter das Mittel der gleichzeitigen Erhöhung der Einnahmen und Senkung der Ausgaben anzuwenden. Ein weiteres Anziehen der Steuerschraube mit ihrer jede Entfaltung des Wirtschaftslebens hemmenden Wirkung konnte nicht verantwortet werden. Die Drosselung der Ausgaben war an der Grenze des Erträglichen angelangt. Das Ergebnis der im Jahre 1931 ergriffenen Maßnahmen hatte mit aller Deutlichkeit die Wechselwirkung zwischen Ausgabensenkungen und dem trotz aller Steuer- und Zollerhöhungen unausbleiblichen Rückgang der öffentlichen Einnahmen aufgezeigt. Ein Fortschreiten auf dem 1931 eingeleiteten Wege würde im Rechnungsjahr 1932 gegenüber seinem nächsten Ziele, der Erhaltung des Haushaltsausgleichs, zu keinem besseren Ergebnis geführt, dagegen alle Versuche, das Wirtschaftsleben wieder in Gang zu bringen, von vornherein zur Aussichtslosigkeit verurteilt haben. Es mußte daher mit allen deflationistischen Maßnahmen gebrochen und der Ausgleich der öffentlichen Haushalte von der wirtschaftspolitischen Seite her versucht werden.“ (R 2/21902).

⁵ Die EntschlieÙung, vorgetragen durch MinDir. Brecht in der Plenarsitzung des RR am 28. 6. (vgl. oben Anm. 3), hatte folgenden Wortlaut: „Die Verwendung von mehr als drei Milliarden Reichsmark jährlich zur Auszahlung von Unterstützungen an Arbeitslose ohne Schaffung wirtschaftlicher Werte belastet die deutsche Gesamtwirtschaft und die gesamte Gestaltung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben in einer die Existenz des Reichs gefährdenden Weise. Durch Senkung der Unterstützungssätze kann eine entscheidende Verminderung dieser hohen Ausgaben nicht erzielt werden, ganz abgesehen von der Frage, ob die bisher verordneten Herabsetzungen erträglich sind. Die Reichsregierung wird daher ersucht: 1) umgehend die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine andere Verteilung der vorhandenen Arbeit durch Kürzung der Arbeitszeit unter Rückführung der Arbeitslosen auf die dadurch freiwerdenden Arbeitsplätze herbeizuführen und dabei die erforderlichen Ausnahmen besonderen Richtlinien und im einzelnen Falle der örtlichen Stelle vorzubehalten; 2) die dadurch freiwerdenden Mittel zur zusätzlichen Arbeitsbeschaffung, insbesondere auf dem Gebiet der Siedlung, zur Rückgängigmachung besonders harter Kürzungen und zur Senkung von überhöhten Abgaben zu verwenden, soweit der Ausgleich des Haushalts dies zuläßt.“ (R 43 I/882, Bl. 360).

⁶ Hierzu nichts ermittelt. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 40, P. 9.

⁷ Hierzu nichts ermittelt.

⁸ Zur Verabschiedung des Haushalts 1932 s. Dok. Nr. 42, dort bes. Anm. 23.

2. Bericht über die Verhandlungen in Lausanne.

Ministerialdirektor Köpke gab den Inhalt des Schreibens wieder, das der Reichskanzler an den englischen Ministerpräsidenten gerichtet hat ⁹ und machte weitere Ausführungen über die Lage, insbesondere auch über den Hoover-Vorschlag für die Abrüstungen ¹⁰.

Die Haltung, die Nadolny dazu eingenommen habe, sei in Übereinstimmung mit der ganzen Delegation in Genf festgelegt worden. Es wäre aber wohl besser gewesen, wenn jede Kritik an den Vorschlägen unterblieben wäre ¹¹.

Das Kabinett nahm Kenntnis.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* teilte mit, daß der Reichskanzler – einer soeben eingetroffenen Nachricht zufolge – Lausanne am Freitag, dem 24. Juni, nachmittags verlassen und am Sonnabend, dem 25. Juni, dem Reichskabinett und dem Herrn Reichspräsidenten einen Zwischenbericht über die Lage erstatten wolle. Unter diesen Umständen werde für Sonnabend, den 25. 6., nachmittags 5 Uhr eine Ministerbesprechung erforderlich sein ¹².

Die anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts nahmen hiervon Kenntnis.

3. Frühkartoffeleinfuhr.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtete von außerordentlichen Schwierigkeiten, die durch die Einfuhr von Frühkartoffeln insbesondere im Westen des Reichs entstanden seien. Frankreich und England hätten sich gegen diese Einfuhr geschützt. Die Mengen drängen deswegen mit aller Gewalt auf den deutschen Markt. Der Preis der Frühkartoffeln sei in kurzer Zeit auf 4 RM gesunken und sei geringer als die Gestehungskosten. Die Lage im Westen sei verzweifelt. Er beantrage, die Einfuhr der Frühkartoffeln durch eine Notverordnung zu sperren und Kontingente für die einzelnen Länder festzusetzen, die entgegenkommend abgemessen werden könnten. Da es sich um eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung handle, beabsichtige er, wenn das Berliner Kabinett einverstanden sei, die Entscheidung des Reichskanzlers und der Reichsminister in Lausanne persönlich herbeizuführen. Bedenken für den Massenverbrauch seien nicht berechtigt, weil ausreichende Mengen alter Kartoffeln vorhanden wären und Frühkartoffeln nur dem feineren Genusse dienen. Geschähe nichts, so würde der Anbau der Frühkartoffeln und voraussichtlich auch des Frühgemüses im Westen ruiniert.

Ministerialdirektor Köpke gab zu, daß für die Landwirtschaft etwas geschehen müsse, wies aber darauf hin, wie außerordentlich bedenklich die Auswirkung in Holland wäre.

⁹ Schreiben an MacDonald vom 21. 6. (abgedr. ADAP, Serie B, Bd. XX, Dok. Nr. 153), in dem Papen 1) die dt. Einwände gegen eine Belastung der Reichsbahn mit Restzahlungen an die Reparationsgläubiger dargelegt, 2) finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen für den Wiederaufbau der Weltwirtschaft vorgeschlagen, 3) die dt. Bereitschaft zur Teilnahme an einer fünfjährigen Abrüstungskonvention sowie an einem Konsultativpakt mit Frankreich, Großbritannien und Italien erklärt hatte.

¹⁰ Erklärung Hoovers, die am 22. 6. in einer Sitzung des Hauptausschusses der Abrüstungskonferenz durch den amerik. Delegationsleiter Gibson verlesen worden war. Sie enthielt u. a. folgende Vorschläge: 1) Abschaffung aller Bombenflugzeuge, Tanks, chemischen Kampfmittel und beweglichen schweren Artillerie; 2) Reduzierung der bestehenden Landarmeen, die über den Bedarf an „Polizeistreitkräften“ hinausgehen, um ein Drittel; 3) Kürzung der Gesamttonnage der Panzerschiffe und U-Boote um je ein Viertel. Zum amerik. Text der Erklärung s. R 43 I/482, Bl. 49–53; dt. Text: Schultheß 1932, S. 469 f.

¹¹ Nach WTB hatte Nadolny in der Sitzung des Hauptausschusses am 22. 6. die Vorschläge Hoovers zunächst nachdrücklich begrüßt, da sie in einem Augenblick gemacht worden seien, in dem „die Konferenz Gefahr laufe, sich zu sehr in Einzeldiskussionen zu verlieren“. Dann aber hatte er kritisch angemerkt: „Andererseits habe Präsident Hoover im allgemeinen erklärt, daß die Beschränkungen der Rüstungen das Verhältnis nicht berühren dürfen, das gegenwärtig zwischen dem Zustand der Rüstungen der verschiedenen Länder besteht. Daraus folgt, daß dieses Prinzip nicht in schematischer Weise angewendet werden könne. Er wolle sich darauf beschränken, an die besondere Lage zu erinnern, in der sich diejenigen Länder befänden, die schon abgerüstet haben.“ Was die Hoover-Vorschläge selbst anbelange, so müsse man „hoffen, daß man im Laufe der Verhandlungen noch zu viel entscheidenderen Maßnahmen gelangen werde“ (WTB-Ausschnitt in R 43 I/520, Bl. 207).

¹² Dok. Nr. 40, P. 1.

Staatssekretär Zarden fürchtete weiteren Rückgang der Zolleinnahmen. Holland sei wegen des Butterzolls äußerst erregt. Es müsse möglich sein, darin entgegenzukommen.

Das *Kabinet* erklärte sich mit dem Vorschlage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft für den Fall einverstanden, daß der Reichskanzler und die Minister in Lausanne seinem Vorschlage zustimmen¹³.

4. Preußische Finanzfragen.

Staatssekretär Dr. Zarden führte aus, daß er vor kurzem mit dem Reichsbankpräsidenten Dr. Luther die Frage des von Preußen von der Reichsbank erbetenen Kredites¹⁴ erörtert habe. Der Reichsbankpräsident habe erklärt, er trage gegen eine Kreditgewährung an Preußen keine Bedenken, wenn die letzte preußische Sparverordnung¹⁵ in Kraft bleibe. Da er keine Veranlassung habe, an dem Inkraftbleiben der Sparverordnung zu zweifeln, wolle er auch Preußen gegen entsprechende Unterlagen den wahrscheinlich in Höhe von 30 Millionen RM Ende Juni benötigten Kredit gewähren. Preußen gebrauche diese Summe, um am 28. Juni fällig werdende Bankkredite zurückzuzahlen.

Aus finanziellen Gründen habe das Reich ein Interesse daran, daß die Reichsbank Preußen nicht zu weitgehend helfe, weil das Reich selber im Juli mindestens 25 Millionen, wahrscheinlich aber 30–40 Millionen RM gebrauchen werde.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, er wolle mit dem Reichsbankpräsidenten in dem Sinne Fühlung nehmen, daß die finanziellen Interessen des Reichs den finanziellen Interessen Preußens unbedingt vorgehen müßten¹⁶.

Die übrigen *anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts* nahmen hiervon Kenntnis.

Der *Reichsarbeitsminister* wies auf die Notwendigkeit hin, von der Reichsbank Mittel für die Arbeitsbeschaffung zu bekommen.

5. Ankauf von Gelsenkirchen-Aktien durch das Reich.

Staatssekretär Dr. Zarden führte aus, daß in der Affaire des Ankaufs der Gelsenkirchen-Aktien durch das Reich¹⁷ pressemäßig eine Beruhigung eingetreten sei¹⁸. Dr. Pönsgen habe ihn – Zarden – kürzlich aufgesucht und zu verstehen gegeben, daß ihm selbst die ganze Transaktion nicht sehr angenehm sei.

Der *Reichsminister des Innern* richtete an den Reichsminister der Justiz die Frage, ob die Prüfung der rechtlichen Fragen beendet sei.

Der *Reichsminister der Justiz* bejahte diese Frage und betonte, daß man eine privatrechtliche, eine staatsrechtliche und eine etatsrechtliche Seite der Angelegenheit unterscheiden müsse. Privatrechtlich sei darauf hinzuweisen, daß der erste Brief des Reichsministers Dietrich an die Charlotten-Hütte

¹³ Eine erste Stellungnahme der dt. Delegation übermittelte Neurath bereits am 25. 6.: „Wir widersprechen auf das energischste dem Erlaß Einfuhrverbots Frühkartoffen. Ganz abgesehen davon, daß wir in den bestehenden Handelsverträgen Grundlage für Einfuhrverbote nicht für gegeben erachten, würde Einfuhrverbot Interessen gerade von Holland, Belgien und Italien berühren.“ Hinzu komme, „daß wir uns mit Rücksicht auf Lage Lausanner Konferenz derartige Eigenmächtigkeiten, wie sie Einfuhrverbot darstellen würde, nicht ohne schwere Rückwirkungen in gesamtpolitischer Beziehung erlauben können.“ (Tel. Nr. 233, R 43 I/523, Bl. 58). REM v. Braun reiste daraufhin nach Lausanne (26./27. 6. ?), um mit den dort anwesenden Kabinettsmitgliedern das Frühkartoffelproblem und andere Fragen der dt. Agrareinfuhr besprechen zu können. Zum Ergebnis s. Anm. 1 zu Dok. Nr. 46.

¹⁴ Diese Kreditbemühungen waren offenbar eine Folge der gescheiterten Versuche Preußens, für die Übertragung seiner Siedlungsinstitutionen auf das Reich von diesem eine größere Abfindungssumme zu erhalten (vgl. Dok. Nr. 11).

¹⁵ Vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 11.

¹⁶ Zur Kreditfrage und zur Finanzlage Preußens s. weiter Dok. Nr. 138.

¹⁷ Zum Sachverhalt vgl. Dok. Nr. 61.

¹⁸ Zur Pressereaktion vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 44.

¹⁹ eine Bürgschaftserklärung darstelle und rechtsgültig sei. Der zweite Brief des Reichsministers Dietrich in dieser Angelegenheit, gerichtet an die Bankfirma Hardy ²⁰, sei ein Kommissionsauftrag. Auch dieser Brief sei rechtsgültig.

Staatsrechtlich sei zu prüfen gewesen, ob Reichsminister Dietrich die erwähnte Verbindlichkeit allein habe eingehen können. Diese Frage sei unbedenklich zu bejahen.

Etatsrechtlich sei darauf hinzuweisen, daß Mittel für die Transaktion im Etat nicht vorgesehen seien. Für die Bewilligung der in Frage kommenden Mittel sei der Reichstag zuständig ²¹.

6. Innenpolitische Fragen.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über den Verlauf der am Mittwoch, dem 22. Juni, im Reichsministerium des Innern abgehaltenen Besprechung mit den Innenministern der Länder ²². Er führte aus, daß er bei dem bayerischen Innenminister ein gewisses Verständnis für die Lage des Reichs gefunden habe. Der bayerische Innenminister habe erklärt, daß er ein Einlenken in München befürworten wolle.

Andererseits scheine der Abgeordnete Göring anzuerkennen, daß in vereinzelten Fällen ein Uniformverbot berechtigt sei.

Auf Grund des Verlaufs der Länderkonferenz sei er, der Reichsminister des Innern, zu dem Ergebnis gekommen, daß auf Grund des § 4 der Verordnung vom 14. Juni gegen politische Ausschreitungen ²³ der Anmeldezwang für Versammlungen eingeführt werden müsse. Er habe bereits den Ländern Mitteilung gemacht, daß er den Anmeldezwang einführen wolle, wenn die Länder die generellen Beschränkungen für Versammlungen und für Uniformen ²⁴ aufhoben. Von Baden habe er inzwischen eine formelle Absage erhalten ²⁵.

¹⁹ Vermutlich handelt es sich um das Schreiben Dietrichs vom 18.3.32 (Anm. 4 zu Dok. Nr. 33).

²⁰ Der Brief nicht ermittelt.

²¹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 40, P. 8.

²² Eine Niederschrift über diese Besprechung nicht bei den Akten der Rkei. Über ihren Verlauf berichtete der bayer. Innenminister Stützel in der Sitzung des bayer. Ministerrats am 24. 6. u. a.: Der RIM habe eingangs „darauf hingewiesen, daß die bisherigen polizeilichen Maßnahmen doch in erster Linie der Unterdrückung der Nationalsozialisten gedient hätten, die sich als Staatsbürger 2. Klasse hätten fühlen können. Dieses Gefühl habe in diesen Kreisen zu Erbitterung und Empörung geführt. Von Gayl habe dann als hauptsächliche Programmpunkte folgende sieben genannt: 1) Die Nationalsozialisten sind nicht mehr als staatsfeindlich anzusehen, 2) keine allgemeinen, sondern nur örtlich und zeitlich begrenzte Uniformverbote, 3) Aufzugs- und Uniformverbote nur in Einzelfällen, 4) legale Organisationen haben Anspruch auf staatlichen Schutz, 5) schärfster Kampf gegen die kommunistische Bewegung, 6) gleichmäßige Behandlung in kleinen Dingen (bei Waffenscheinerteilung usw.), 7) möglichst milde Handhabung der Presseverbote.“ Anschließend habe er, Stützel, hierzu eingehend Stellung genommen und sei insbesondere „den gemeinen Anschuldigungen über bayerischen Separatismus entgegengetreten, die ausgestreut würden im vollen Bewußtsein, daß sie falsch seien. Bürger zweiter Klasse seien nicht die Nationalsozialisten, sondern der von diesen terrorisierte ruhige Teil der Bevölkerung. Die Einrichtung der SA allein schon bedeute objektiv Illegalität. Alle Legalitätsbeteuerungen, selbst wenn sie ehrlich gemeint wären, würden im Ernstfall ihren Wert verlieren. Die nationalsozialistische Bewegung sei staatsfeindlich; die Bewegung wolle, wie sie selbst zugebe, nicht nur die Regierungen, sondern den gegenwärtigen Staat beseitigen.“ Bei der Begründung der Notwendigkeit der bayer. Uniform- und Aufzugsverbote habe er schließlich besonders „darauf hingewiesen, daß Bayern allein Unruhen und Zusammenstöße habe vermeiden können, während im übrigen Reich Mord und Totschlag zu täglichen Erscheinungen geworden seien. Die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung, wie sie bisher in Bayern gewährleistet worden sei, sei auch außenpolitisch die beste Unterstützung der Reichsregierung.“ Von den übrigen Ländervertretern, so Stützel hierzu abschließend, „habe eine Reihe (Württemberg, Sachsen, Hessen, Thüringen, Hamburg usw.) erklärt, daß sie zwar kein Uniformverbot hätten und auch keines erlassen würden, ein solches Verbot aber für unbedingt notwendig erachteten, weil sie das Tragen von Uniformen durch nichtstaatliche Funktionäre für unzulässig hielten. Beim Aufzugsverbot sei die Zahl derjenigen, die dem bayerischen Standpunkt zustimmten, noch größer gewesen.“ (Protokoll der Ministerratssitzung in BayHStArch. MA 99524). Zum Verlauf der Innenministerkonferenz s. auch die weiteren Mitteilungen des RIM in der Ministerbesprechung am 25. 6. (Dok. Nr. 40, P. 4).

²³ § 4 dieser VO ermächtigte den RIM, „für das ganze Reichsgebiet oder einzelne Teile“ anzuordnen, daß politische Versammlungen und Aufzüge 1) „der Ortspolizeibehörde vorher anzumelden sind“, 2) „verboten oder stattdessen unter einer Auflage genehmigt werden können“, 3) „aufgelöst werden können, wenn sie nicht angemeldet oder wenn sie verboten sind“ (RGBl. 1932 I, S. 297).

²⁴ Vgl. Dok. Nr. 31, P. 2 c, dort auch Anm. 15 und 16.

²⁵ Hierzu Stützel im bayr. Ministerrat am 24. 6. u. a.: „Die Badische Regierung habe sich auf Grund Beschlusses des Gesamtministeriums in einem Schreiben an den Reichskanzler völlig ablehnend verhalten. Die Notverordnung des Reichs werde schon deshalb notwendig, weil Baden auf seinem Standpunkt beharre. Dadurch sei Bayern in seiner Haltung etwas entlastet. Selbst wenn es

Nach den ihm gewordenen Nachrichten schienen die Unruhen aus Anlaß der Aufhebung des Uniformverbots abzuflauen. Die Polizei scheine in der Lage zu sein, der Dinge Herr zu werden. Auch im Ruhrgebiet sei es verhältnismäßig ruhig.

Der *Reichswehrminister* gab Kenntnis von einem Bericht des Wehrkreiskommandeurs VI über die politische Lage im Ruhrgebiet.

Die anwesenden *Mitglieder des Reichskabinetts* nahmen von den Ausführungen Kenntnis²⁶.

7. Verfahren bei Beleidigung von Mitgliedern der Reichsregierung.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß das frühere Kabinett und die einzelnen Mitglieder des früheren Kabinetts den Reichsminister der Justiz ermächtigt hätten, in Fällen von Beleidigungen, die sich gegen das Kabinett im ganzen oder einzelne Kabinettsmitglieder richteten, darüber zu befinden, ob die Sach- und Rechtslage dazu angetan sei, eine Entschließung über die Stellung eines Strafantrages herbeizuführen. Er warf die Frage auf, ob eine entsprechende Ermächtigung abermals erteilt werden solle.

Dem Reichsminister der Justiz wurde von dem *Reichskabinett* und von den einzelnen *Kabinettsmitgliedern* eine entsprechende Ermächtigung erteilt.

8. Gesetz über Staatsverleumdung²⁷.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß in letzter Zeit in einem Teile der Presse gegen ihn, den Reichsminister der Justiz, der Vorwurf erhoben worden sei, er habe das Zustandekommen der *lex Groener*²⁸ verhindert. Bereits vor 1½ Jahren sei derselbe Vorwurf erhoben worden.

richtig wäre, daß bei freiwilliger Aufhebung des Uniformverbotes mehr erreicht werde, als wenn die Notverordnung erlassen werde, so bleibe doch der Wegfall des Demonstrationsverbotes. Er halte es daher für richtig, alles abzulehnen und die Position der Reichsregierung soviel wie nur irgend möglich zu erschweren. Jeder Tag des Hinausschiebens bedeute eine Verbesserung unserer Situation. In vier Wochen werde sich im Ruhrgebiet wohl kaum ein Nationalsozialist noch in Uniform sehen lassen. Die Kommunisten entfalteten stärkste Aktivität. Während im Norden die Gegenaktion der Kommunisten einsetze, könne sich in Bayern die nationalsozialistische Bewegung nun hemmungslos entfalten. Die Auswirkung für die Gesamtbevölkerung sei daher im Süden viel schlimmer.“ (Protokoll in BayHStArch. MA 99524).

²⁶ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 40, P. 4.

²⁷ Die bisher ergebnislosen Versuche der RReg., ein Gesetz über Staatsverleumdung zu schaffen, gehen auf jahrelange Bemühungen des RWeMin. zurück, das Strafgesetzbuch durch Bestimmungen zu ergänzen, die eine wirksame Verfolgung (u. a. der pazifistischen Organisationen und ihrer Wortführer) wegen Landesverrats ermöglichen sollten. Das RWeMin. sah seine Rüstungsanstrengungen und vor allem auch die geheimen Abmachungen mit der UdSSR auf diesem Gebiet durch die meist sehr scharfen pazifistischen Angriffe und Publikationen erheblich gefährdet, zumal in ihnen oft wahre Angaben mit übertreibenden Vermutungen und Spekulationen gekoppelt waren. Am 3.12.28 legte RWeM Gröner dem Kabinett den Entwurf eines § 94 a des Strafgesetzbuches vor, wonach mit Gefängnis bestraft werden sollte, wer „öffentliche Behauptungen tatsächlicher Art aufstellt und verbreitet, die sich auf die Landesverteidigung beziehen und geeignet sind, gegen das Deutsche Reich den Vorwurf einer Verletzung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen zu begründen“ (R 43 I/557, Bl. 181–188). Da die hierzu geführten Verhandlungen sich aber lange hinzogen und Ende 1930 schließlich erkennbar wurde, daß die beabsichtigte Reform des Strafgesetzbuches sich in absehbarer Zeit nicht verwirklichen lassen werde, traten Überlegungen in den Vordergrund, den Erlaß der gewünschten Strafbestimmungen durch ein besonderes Gesetz zu regeln. Initiator war hierbei wiederum RWeM Groener, der seit Oktober 1930 zusammen mit RJM Joel eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten begann, und zwar, wie er am 30.10.30 an Joel schrieb, in folgender Richtung: „Durch die besondere Strafvorschrift muß das Bewußtsein für die Gefährlichkeit und Strafwürdigkeit des Denunziantentums wieder wachgerufen werden. Den Pazifisten, die das Recht der öffentlichen Bekämpfung von Gesetzeswidrigkeiten für sich in Anspruch nehmen, würde eine wesentliche Grundlage entzogen, wenn sie sich nicht allein gegen den Vorwurf der Preisgabe von Geheimnissen, sondern gegen die Anklage wegen öffentlicher Anschwärtzung ihres Vaterlandes verteidigen müßten.“ (Ebd., Bl. 253). Über eine solche Gesetzesvorlage konnte allerdings trotz intensiver Ressortberatungen (1930/31) eine Einigung nicht erzielt werden. Umfangreiche Aktenmaterialien (Gesetzesentwürfe, Besprechungsvermerke, Schriftwechsel) hierzu in R 43 I/557, 513, 1216, 1217; vgl. auch diese Edition: Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 79, P. 4.

²⁸ Vgl. oben Anm. 27.

Er wolle die Presse dahin informieren, daß die Reichsregierung zunächst abwarten wolle, ob ein besonderes Gesetz notwendig sei und ob nicht die Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932²⁹ ausreichenden Schutz gewähre.
Die *anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts* nahmen hiervon *Kenntnis*³⁰.

²⁹ RGBL. I, S. 297.

³⁰ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 179, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 38 Ministerbesprechung vom 24. Juni 1932, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 126–133 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D38>